

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4155/2532

นายสมชัย อธิกิจ
การไฟฟ้านครหลวง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1334, มาตรา 1352

เจ้าของที่ดินเดิมได้แบ่งแยกที่ดินออกเป็นแปลงย่อย 2 แปลงด้านหน้าและด้านหลัง แล้วปลูกตึกแถวพร้อมกับวางสายไฟฟ้าจากที่ดินแปลงที่อยู่ด้านหลังผ่านที่ดินแปลงที่อยู่ด้านหน้าเพื่อประโยชน์ในการใช้ไฟฟ้าของตึกแถวด้านหลัง การที่เจ้าของที่ดินเดิมขายที่ดินที่แบ่งแยกพร้อมตึกแถวด้านหลังซึ่งมีไฟฟ้าใช้แล้วให้กับผู้อื่นโดยราคาที่ตกลงซื้อขายนี้เป็นที่เห็นได้ว่ารวมค่าไฟฟ้าเข้าด้วยแล้วเช่นนี้ ถือได้ว่าผู้รับโอนที่ดินพร้อมตึกแถวด้านหลังซึ่งเป็นที่ดินติดต่อกันได้ใช้ค่าทดแทนในการวางสายไฟฟ้าผ่านที่ดินซึ่งอยู่ด้านหน้าแก่เจ้าของเดิมแล้ว จึงเป็นข้อจำกัดสิทธิอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1352 เจ้าของที่ดินเดิมไม่อาจบังคับให้เจ้าของที่ดินติดต่อย้ายสายไฟฟ้าให้พ้นไปจากที่ดินของตนได้ และข้อจำกัดสิทธิดังกล่าวไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนตามมาตรา 1338 ก็มีผลบังคับกันได้ ดังนั้น โจทก์ซึ่งรับโอนที่ดินด้านหน้าจึงไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยรื้อถอนสายไฟฟ้าออกไปให้พ้นบ้านโจทก์ได้ เพราะการฟ้องจำเลยก็มีผลเช่นเดียวกับการฟ้องเจ้าของที่ดินติดต่อนั่นเอง

โจทก์ฟ้องว่า เจ้าของที่ดินเดิมได้แบ่งแยกที่ดินของตนออกเป็นแปลงย่อย ๒๒ แปลง แล้วสร้างตึกแถวขึ้น ๒ แถว ด้านหน้าติดถนน ๑๑ คูหา ด้านหลัง ๑๐ คูหา โดยเว้นแถวแรก ๑ คูหาเป็นทางสาธารณะต่อมาโจทก์ซื้อที่ดินและตึกแถวด้านหลัง ๑ คูหาและด้านหลัง ๑ คูหา ซึ่งเป็นที่ดินแปลงย่อยด้านขวามือสุดเมื่อหันหน้าสู่ถนน ตึกแถวที่โจทก์ซื้อ มีสายไฟฟ้าแรงสูงของจำเลยเดินบนลูกถ้วยกระเบื้องเกาะติดผนัง ด้านซ้ายมือของตึกแถวเลี้ยวตัดทะลุเข้าไปในบ้านของโจทก์แล้วทะลุไปยังทาง สาธารณะด้านหน้าของตึกแถวด้านหลัง อันเป็นอันตรายแก่ชีวิตทรัพย์สินของโจทก์ ขอให้จำเลยรื้อถอนสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ออกไป

จำเลยให้การว่า ได้เดินสายไฟฟ้าโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินเดิม โจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ออกจากอาคาร โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่ดินตามฟ้องเมื่อสร้างตึกแถวเสร็จแล้ว จ. เจ้าของที่ดินเดิมขอให้จำเลยเดินสายไฟฟ้าไปตามผนังตึกด้านนอกของห้องเลขที่ ๗ ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างตึกแถวห้องเลขที่ ๗ กับตึกแถวอื่นกว้างประมาณ ๑ เมตร และด้านหน้าอยู่ติดถนนอำนวยการจราจร แล้วเลี้ยวไปตามกันสาดห้องเลขที่ ๑๙ ด้าน หลังห้องเลขที่ ๗ ซึ่งอยู่แถวเดียวกันกับตึกแถวด้านหลัง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยใน ตึกแถวด้านหลังมีไฟฟ้าใช้ต่อมา จ. โอนขายที่ดินที่แบ่งแยกพร้อมตึกแถวให้บุคคล

ภายนอกไปโดยขายตึกแถวเลขที่ ๗ และ ๑๙ พร้อมที่ดินให้ ฐ. หลังจากนั้น ฐ. โอน
ขายที่ดินพร้อมตึกแถวดังกล่าวให้โจทก์ ซึ่งปรากฏว่าด้านหลังตึกแถวเลขที่ ๗ กับ
ด้านหน้าตึกแถวเลขที่ ๑๙ ได้ก่อกำแพงเชื่อมต่อเป็นห้องเดียวกัน เห็นว่าการที่ จ.
เจ้าของที่ดินเดิมขายที่ดินที่แบ่งแยกพร้อมตึกแถวด้านหลังซึ่งมีไฟฟ้าใช้แล้วให้กับผู้
อื่นไปเป็นที่เห็นได้ว่าราคาที่ตกลงซื้อขายกันได้รวมค่าไฟฟ้าเข้าไปด้วยจึงถือได้ว่า
ผู้รับโอนที่ดินพร้อมตึกแถวด้านหลังซึ่งเป็นที่ดินติดต่อกันได้ใช้ค่าทดแทนในการวางสาย
ไฟฟ้าผ่านที่ดินของโจทก์ให้แก่ จ. เจ้าของเดิมซึ่งยอมให้ผ่านแล้ว นับว่าเป็นข้อจำกัด
สิทธิอย่างหนึ่ง ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๕๒
จ. จึงไม่อาจที่จะบังคับให้เจ้าของที่ดินติดต่อย้ายสายไฟฟ้าให้พ้นไปจากที่ดินของตน
ได้ ข้อจำกัดสิทธิแห่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๓๓๘ บัญญัติว่าไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน โจทก์ซึ่งรับโอนที่ดินพร้อมตึกแถวซึ่ง
เดิมเป็นของ จ. มาต้องรับเอาผลจากข้อจำกัดสิทธิดังกล่าวมาด้วย จึงไม่มีอำนาจฟ้อง
ให้จำเลยรื้อถอนสายไฟฟ้าออกไปให้พ้นบ้านโจทก์ เพราะการฟ้องจำเลยมีผลเช่น
เดียวกับการฟ้องเจ้าของที่ดินติดต่อย้ายสายไฟฟ้าออกไปนั่นเอง ฎีกาจำเลยฟัง
ขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุลณพันธ์)

ศาลแพ่ง - นายสุรศักดิ์ ศิริวิเชียร

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญสิน ตูลากัน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ